



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

נציגות הבית המשותף ברח' השיקמים 5-3-1, אור עקיבא
באמצעות ב"כ עו"ד פסח חני

התובעת:

-נגד-

שמואלי עוזי
באמצעות ב"כ עו"ד אורן נדב

הנתבע:

פסק דין

בתביעה שלפניי מבקשת נציגות הבית המשותף להורות על סילוק חלונות זכוכית שהתקין הנתבע לצורך סגירת מרפסת דירתו, בטענה ששינוי זה מנוגד לתקנון המצוי, וכן לתקנון נוסף שמתיר סגירת מרפסות בדירות רק באמצעות וילונות זכוכית.

רקע כללי, טענות הצדדים והסכמתם הדיונית

1. במרכז ההליך בית ברחוב השקמים 5-3-1 באור עקיבא, הידוע כחלקה 151 בגוש 10628. הבית מורכב משלושה מבנים, כ-90 דירות בכל בניין, סה"כ 270 דירות. הבית טרם נרשם כבית משותף אך אין חולק שהוא ראוי להירשם ככזה (להלן – **הבית המשותף**).
2. הנתבע, בעל הזכויות בדירה מספר 85 שבקומה השבע עשרה, במבנה מספר 1. בחודש אוקטובר 2022 סגר הנתבע את מרפסת דירתו באמצעות חלונות הזזה עשויים זכוכית ופרופילים מאלומיניום (להלן – **החלונות או חלונות הזכוכית**).
3. בכתב התביעה טענה הנציגות כי שינוי זה שעשה הנתבע בדירתו, בוצע ללא הסכמת האספה הכללית, כמתחייב מסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **התקנון המצוי**), וכן בניגוד לתקנון דיירים מנובמבר 2021 שאושר על ידי האספה הכללית (להלן – **תקנון הדיירים**). התובעת טוענת כי מכוח סעיף 9 לתקנון הדיירים, סגירת מרפסות בדירות בבית המשותף, אפשרית רק לאחר קבלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסכמה מראש של הנציגות, ורק באמצעות וילונות זכוכית (סגירה באמצעות פלטות זכוכית ללא אלומיניום המקיף כל חלון בנפרד [להלן – **וילונות זכוכית**]).

4. בכתב ההגנה טען הנתבע בין היתר שלתקנון הדיירים אין תוקף משפטי מחייב; עוד טען שהחלונות אינם פוגעים בחזות האחידה של הבית המשותף, והם אינם שונים מהותית מסגירת מרפסות שבוצעה בדירות אחרות בבית המשותף. מעבר לכך טען הנתבע שסגירה באמצעות וילונות זכוכית אינה תואמת את התקן הישראלי. הנתבע העלה טענות נוספות, לא ראיתי לפרטן לנוכח ההסכמה הדיונית בין הצדדים.

5. בקדם משפט שהתקיים בתאריך 23.05.24 הסכימו הצדדים שהמחלוקת ביניהם תמוקד בשאלת סמכותה של נציגות הבית המשותף לקבוע כי סגירת מרפסות תיעשה בוילונות זכוכית ובשאלה האם קיים תקן ישראלי בקשר להתקנת וילונות זכוכית. הוסכם שהכרעה בסוגיות אלו תתבסס על סיכומים שיגישו הצדדים, ועל סמך ביקורי בבית המשותף (ראו פרוטוקול דיון מיום 23.05.24 עמוד 5 שורות 3-7). הצדדים הגישו סיכומיהם במועד שנקבע לכך; בתאריך 13.02.25 ביקרתי בבית המשותף בנוכחות הנתבע ונציג מטעם התובעת.

דיון והכרעה

6. עיקר המחלוקת בתיק שלפניי בשאלה - האם מתוקף תקנון הדיירים יש להורות לנתבע לסלק את חלונות הזכוכית שהתקין במרפסת דירתו. עוד יש לבחון, האם התקנת חלונות הזכוכית בדירת הנתבע, היא שינוי הטעון הסכמה של האספה הכללית, מכוח סעיף 2(א) לתקנון המצוי.

7. סעיף 2(א) לתקנון המצוי קובע כך: "**בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה**".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. תקנון הדיירים עליו מסתמכת התובעת, קובע בסעיף 9 כך:

9.1 בעלי הדירות ו/או מי מטעמם מתחייבים שלא לבצע שינויים ו/או שיפורים שישנו את חזית המבנים מבלי לקבל הסכמה מראש של כל בעלי הזכויות בבית המשותף.

9.2 בכל מקרה בו יבקש בעל הדירה לבצע סגירת מרפסת או הקמה של פרגולה יש להגיש בקשה מסודרת לנציגות. מסמכי הבקשה מצויים במשרדי חברת הניהול. (הדגשה שלי – עמ"ב)

9. מסמכי הבקשה המוזכרים בסעיף 9.2 לתקנון הדיירים הם "נוהל בקשה להקמה של פרגולה ו/או סגירת מרפסת" וטופס בקשה לסגירת מרפסת, שאותו נדרש למלא בעל דירה שמעוניין לסגור את מרפסת דירתו (סעיפים 22ה - 22ז להלן).

התקנון שחל על הבית המשותף הוא התקנון המצוי

10. על הבית חל פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". סעיף 77 החוסה תחת פרק ו' 1, קובע שבית שאינו רשום כבית משותף, יתנהל לפי התקנון המצוי.

11. התקנון המצוי הוא המסמך שמסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין). התקנון המצוי חל על כל בעלי הדירות בבית המשותף, כל עוד לא שונה על ידי בעלי הדירות.

ומהי הדרך להחיל תקנון אחר, שונה מהתקנון המצוי?

12. **דרך אחת** היא בהסכמת רוב בעלי דירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם; ואולם אם מדובר בשינוי שיש בו לשנות זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין - נדרשת הסכמה של אותם בעלי דירות לצורך עריכת השינוי (ראו: סעיף 62(א) לחוק המקרקעין). יובהר כי תקנון וכול שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין); כל זמן שהתקנון לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים, הוא יחייב רק את בעלי הדירות שחתומים עליו [ראו: רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונל שלמה נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013); עש"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי
בע"מ (נבו 08.10.2021)).

13. דרך שנייה, לשינוי הוראות התקנון המצוי היא על ידי עיגון השוני המבוקש בכול הסכמי
המכר [ראו סעיף 6 לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973; ע"א 238/83 נציגות הבית
המשותף נ' מרכוס פ"ד מא(2) 561, 568 (1986); רע"א 5530/09 גולובנציץ נ' וידער (נבו
23.9.2009)].

14. התובעת אינה טוענת שתקנון הדיירים הוא "תקנון מוסכם" כמשמעו בחוק המקרקעין;
גם לא עלתה טענה מצדה, שתקנון הדיירים עוגן בהסכמי המכר. יש לקבוע אם כן,
שהתקנון שחל על הבית המשותף שלפניי הוא התקנון המצוי.

15. התובעת אינה חולקת על תחולתו של התקנון המצוי (סעיף 11 לסיכומי התובעת), לרבות
סעיף 2(א) לתקנון המצוי; לצד זאת, טוענת התובעת לתחולתו של תקנון הדיירים,
שלדבריה אושר באספות כלליות שהתקיימו בשנים 2021 ו-2023 (סעיפים 3-4 לסיכומי
התובעת).

16. יש לדחות טענתה של התובעת כי יש לחייב את הנתבע לסלק את חלונות הזכוכית
שהתקין במרפסת דירתו מכוח תקנון הדיירים. כפי שיובא להלן, המקור היחיד
לבחינת השינוי שעשה הנתבע בדירתו הוא התקנון המצוי.

אין לראות בסעיף 9 לתקנון הדיירים החלטה שהתקבלה על ידי האספה הכללית

17. התובעת סומכת תביעתה על סעיף 9.2 לתקנון הדיירים שקובע: "בכל מקרה בו יבקש
בעל הדירה לבצע סגירת מרפסת או הקמה של פרגולה יש להגיש בקשה מסודרת
לנציגות. מסמכי הבקשה מצויים במשרדי חברת הניהול" (הדגשה שלי – עמ"ב).

18. עיון בתקנון הדיירים מעלה כי הוא נערך על ידי נציגות הבית המשותף. בדף המבוא
לתקנון הדיירים, נכתב: "על מנת שנוכל להנות ולשמר את אופיו המיוחד של המתחם
גיבשו נציגי הוועד תקנון מחייב לכלל בעלי הדירות והדיירים...".

19. התובעת אינה חולקת על כך שתקנון הדיירים נערך על ידי הנציגות, אך לגישתה הואיל
והוא אושר על ידי האספה הכללית, יש לראות בו מסמך מחייב.

יש לדחות את הטענה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. חוק המקרקעין והתקנון המצוי קובעים כללים בדבר אופן קבלת החלטות בבית משותף.

סעיף 71(א) לחוק המקרקעין מורה כי החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה **בהתאם לתקנון** ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה, ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה. ספר ההחלטות ייחשב כ"**רישום סדור כלשהו של פריטיכלים של החלטות**" (מיגל דויטש קניין, כרך ראשון 741, ה"ש 241).

21. הנה כי כן, החלטות האספה הכללית מחייבות את בעלי הדירות, אם התקבלו **בהתאם לתקנון**, ואם קיים רישום לגביהן. כך בין היתר, קובע התקנון המצוי כי פרסום הודעה על מועד כינוסה של האספה הכללית יכול פירוט של סדר יומה (סעיף 9(א) לתקנון המצוי); נושא שלא צוין בהודעה לא ידון באספה הכללית, אלא בהסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 9(ג) לתקנון המצוי); החלטות האספה הכללית מתקבלות ברוב דעות (סעיף 12(א) לתקנון המצוי), להוציא החלטה שמטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, או בתקנון המצוי או המשנה את זכויותיו – החלטה כאמור אינה תקפה אלא בהסכמת אותו בעל דירה (סעיף 12(ב) לתקנון המצוי).

22. אין בידי לקבוע כי ההוראה שקבעה הנציגות בסעיף 9 לתקנון הדיירים, בקשר לסגירת המרפסות, היא החלטה שהתקבלה "**בהתאם לתקנון**", כאמור בסעיף 71(א) לחוק המקרקעין. ואלו נימוקיי:

א. התקנון המצוי אינו מכיר בהסדר המאפשר מתן אישור כללי של האספה הכללית לקובץ כללי של הוראות, כפי שנעשה בנסיבות המקרה שלפניי. גם אם בהודעה על כינוס האספה צוין תחת סדר יומה של אספה: "אישור תקנון", אין לראות בכך יישום כדין של סעיף 9(א) לתקנון המצוי, המחייב פירוט הנושאים שעל סדר היום. תכליתו של סעיף זה ליידע מראש את בעלי הדירות בנושאים שידונו באספה ושלגביהם אפשר שתיערך הצבעה, ולהותיר בידי בעל דירה את הבחירה אם להשתתף באספה או לא.

ב. אישור תקנון הדיירים נעשה ללא דיון מקדים בתנאיו, וכפי הנראה אף ללא הצגתו בפני הנוכחים. בניגוד לטענת התובעת, מהחומר שמונח לפניי שוכנעתי כי נושא סגירת המרפסות, לא עלה לדיון באספות משנת 2021 ומשנת 2023.

ג. התובעת טוענת שתקנון הדיירים אושר בשנת 2021 על ידי רוב הדיירים (סעיף 3 לסיכומי התובעת) – מעיון בפרוטוקול האספה מ-24.11.21 אין למצוא דיון או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התייחסות לתקנון הדיירים, ודאי לא בקשר עם סעיף 9 שמתייחס לסגירת מרפסות. יוער כי בפרוטוקול צוינה נוכחות של 93 משתתפים - אין פירוט שמותיהם של אותם 93 משתתפים, לא צוינו מספרי דירות, לא מופיעות חתימות.

ד. אשר לטענת התובעת כי תקנון הדיירים אושר באספה כללית שהתקיימה בתאריך 10.05.23 - פרוטוקול אספה זו לא הוגש לתיק (!). התובעת הסתפקה בצירוף מסמך בן שני עמודים, שכותרתו: "**מבואות קיסריה – השיקמים 1-3-5 – הצבעות אסיפה** 10.5.23". מעיון במסמך זה עולה לכאורה כי בתאריך 10.05.23 נערכה הצבעה לגבי שורה של נושאים ספציפיים כגון: הוספת מצלמות, הוספת שומר, פרסום עסקים במסכים שבלובי, אישור חברי הנציגות, אישור תקציב שנתי, שיפוץ כניסות. לרשימה "שורבבה" השאלה: "**האם את/ה מאשר/ת את תקנון הדיירים והנהלים, כפי שהועבר אליכם בקבוצת הדיירים ובדואר אלקטרוני?**". לצד כל נושא צוינה לכאורה תוצאת ההצבעה מקרב 119 נוכחים, שוב ללא צוינו שמות או פרטים מזהים אחרים.

ה. גם אם תקנון הדיירים אכן נשלח לבעלי הדירות כפי שטוענת הנציגות, אין למצוא בהוראותיו התייחסות כלשהי, ולו ברמז, למגבלה שהוטלה על סגירת מרפסות: סגירה באמצעות וילונות זכוכית **בלבד**. כל שצוין בתקנון הדיירים הוא שלצורך סגירת מרפסת, יש להגיש לנציגות בקשה מסודרת.

ו. לכתב התביעה צירפה הנציגות "**נוהל בקשה להקמה של פרגולה ו/או סגירת מרפסות**", טופס בקשה לסגירת מרפסת, שאותו נדרש למלא בעל דירה שמעוניין בסגירת מרפסת דירתו. שוכנעתי כי שני מסמכים אלו אינם חלק מתקנון הדיירים, ואין ביכולתי לקבוע שמסמכים אלו הועברו לעיונם של בעלי הדירות יחד עם תקנון הדיירים וכחלק בלתי נפרד מתנאיו ומהוראותיו. לראשונה בסיכומיה טענה התובעת כי העתק מתקנון הדיירים ומנספחיו הועבר לכול בעלי הדירות (סעיף 4 לסיכומי תובעת). לא הובאה ראיה ממשית בעניין זה.

ז. הנציגות אינה טוענת כי העבירה מראש את תקנון הדיירים לנתבע, אלא רק לאחר שכבר ביצע את הסגירה במרפסת בדירתו. מהחומר שלפניי עולה כי לראשונה בתאריך 7.11.22 וכחודש לאחר שהנתבע ביצע את הסגירה במרפסת דירתו, שלחה אליו הנציגות מכתב דרישה, לסלק את הסגירה שביצע במרפסת דירתו. במכתב זה צוין שסגירת המרפסת "**אינה תואמת להנחיות המופיעות בתקנון הדיירים**".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאמור, תקנון הדיירים אינו כולל הנחיות כלשהן ביחס לסגירת מרפסת; כל שצוין בו הוא שלצורך סגירת מרפסת, יש להגיש בקשה.

ח. עוד ראיתי לציין כי העמוד האחרון לתקנון הדיירים, ערוך כטבלה שיועדה לצורך אישור וחתימת בעלי הדירות, כי קראו את תקנון הדיירים, הבינו אותו והם מתחייבים לפעול על פיו. מצ"ב צילום העמוד הרלבנטי מתקנון הדיירים:

מבואות קיסריה
וועד הבית - השיקמים 1-3-5

13. אישור בעל הדירה כי קרא והבין את תקנון

הנני לאשר כי קראתי את התקנון, הבנתי את תוכנו ואני מתחייב לפעול על פי התקנון המצורף.

הנני מאשר כי במידה ואשכיר את דירתי במתחם אדאג להעברת העתק מהתקנון לשוכרים ובכל מקרה ידוע לי כי האחריות על פעולות הדיירים חלות עלי בהתאם לתקנון מוסכם זה.

שם הדייר	מס. ת.ז.
בנין מספר	
דירה מספר	
דואר אלקטרוני	
פלאפון	
חתימת הדייר	

ט. לא מונח לפניי עמוד זה כשהוא חתום על ידי מי מבין 270 בעלי הזכויות בדירות.

ההוראה המעוגנת בסעיף 9 לתקנון הדיירים נעדרת תוקף מחייב

23. החלטת הנציגות מסוג זו שעוגנה בסעיף 9 לתקנון הדיירים – גם אם הייתה מתקבלת כדין במסגרת האספה הכללית - אין לה תוקף מחייב ביחס לנתבע, היות שהיא מטילה חובה מסוג שלא פורש בתקנון המצוי (סעיף 21 לעיל).

24. אביא שוב ציטוט של הסעיפים הרלבנטיים (הדגשות אינן במקור):

סעיף 2(א) לתקנון המצוי -

בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 9 לתקנון הדיירים -

- 9.1 בעלי הדירות ו/או מי מטעמם מתחייבים שלא לבצע שינויים ו/או שיפורים שישנו את חזית המבנים מבלי לקבל הסכמה מראש של כל בעלי הזכויות בבית המשותף.
- 9.2 בכל מקרה בו יבקש בעל הדירה לבצע סגירת מרפסת או הקמה של פרגולה יש להגיש בקשה מסודרת לנציגות. מסמכי הבקשה מצויים במשרדי חברת הניהול.

25. מהשוואה בין הסעיפים עולה כי סעיף 2(א) לתקנון המצוי "מסתפק" בהסכמה של האספה הכללית ואילו סעיף 9.1 לתקנון הדיירים קובע דרישה מחמירה של הסכמה פה אחד של כל בעלי הזכויות בבית המשותף.

26. ביחס לסעיף 9.2 לתקנון הדיירים - גם אם אניח לטובת הנציגות כי סעיף 9.2 לתקנון הדיירים אושר כהלכה על ידי האספה הכללית (וכאמור, איני קובעת שכן), הגבלת אופן הסגירה לוויילונות זכוכית וחיוב בקבלת אישור הנציגות – הן דרישות מחמירות ביחס לחובות שפורשו בתקנון המצוי, ולכן החלטה מסוג זה המטילה מגבלות מעבר לקבוע בחוק, אינה תקפה לגבי בעל דירה, אלא אם הסכים לה [סעיף 12(ב) לתקנון המצוי וסעיף 62(א) לחוק המקרקעין].

27. לסיכום, לאחר בחינת החומר שלפניי מצאתי שתקנון הדיירים הוא מסמך שנוסח ונערך מראש על ידי הנציגות; בהמשך הובא המסמך כ"מוצר מוגמר" לידיעת מי מבעלי הדירות, לצורך קבלת הסכמתם בדיעבד לאמור בו (ולפי הנחזה, מתוך ניסיון לעגנו לימים כתקנונו המחייב של הבית המשותף).

28. מהנימוקים שפורטו עד כה, אני קובעת שאין לראות בתקנון הדיירים החלטה כדין שהתקבלה באספה הכללית. הנתבע לא ידע על תקנון הדיירים ועל המסמכים הקשורים אליו, לא נתן הסכמתו לגביהם ולפיכך הם אינם יכולים לחייבו.

סגירת מרפסות בבית המשותף היא "פגיעה ברכוש המשותף"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/48/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. הבית המשותף שלפניי אוכלס בשנים האחרונות. אין מחלוקת כי בעת גמר הבנייה היו המרפסות פתוחות, ללא סגירה כלל.

30. נכון למועד ביקורי בבית המשותף בתאריך 13.02.25, הבחנתי כי ברובן הגדול של המרפסות עדיין ללא בוצעה סגירה כלל. מהודעת הצדדים שהוגשה לתיק ביום 20.02.25 נמצא כי מתוך 270 דירות בבית המשותף, ב-20 דירות בוצעה סגירה בוילונות זכוכית. מעבר לכך, בביקורי בבית המשותף הבחנתי בשתי מרפסות (אחת מהן של הנתבע), שנסגרו באמצעות חלונות הזזה סטנדרטיים, צבע הפרופילים של חלונות אלו זהה לזה של המעקות בכלל המרפסות. מעבר לכך הבחנתי במרפסת שנסגרה על ידי סוככי מסך שצבעם אפור כהה.

31. בנסיבות שבהן זה לא מכבר הסתיימה בניית הבית המשותף ולנוכח רשמיי בעת ביקורי בביתה משותף, שוכנעתי כי סגירת מרפסות **בדרך כזו או אחרת**, עולה כדי "פגיעה ברכוש המשותף", אליה מתייחס סעיף 2(א) לתקנון המצוי, שעניינה פגיעה בחזות החיצונית האחידה של הבית המשותף, במצבה נכון למועד גמר הבנייה. ויובהר, "פגיעה ברכוש המשותף" פורשה באופן רחב בפסיקה, ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה, ואם ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו: ע"א 136/63 **לוינהיים נ' שוורצמן**, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט(2) 39 (1975)].

32. מצאתי כי בנסיבות העניין סגירת מרפסת דירת הנתבע, מחייבת את הסכמת האספה הכללית מכוח סעיף 2(א) לתקנון המצוי.

צו לסילוק חלונות המרפסת בדירת הנתבע - כפוף לקבלת הסכמת האספה הכללית

33. בנסיבות המקרה דנן ומהטעמים שהובאו, אני מורה לנתבע לסלק את חלונות הזכוכית במרפסת דירתו, תוך השבת המצב לקדמותו, כפי שהיה במועד גמר הבנייה. הצו יבוצע עד ליום 01.07.25.

34. אני מורה לנציגות לכנס את האספה הכללית בתוך 45 יום, לצורך קיום דיון כללי בנושא סגירת המרפסות בכל הדירות בבית המשותף לרבות דירות שבהן כבר בוצעה סגירה וכאלו שטרם בוצעה בהן סגירה כאמור. אם באספה זו תחליט האספה הכללית לאשר את החלונות במרפסת דירת הנתבע, יש לראות בצו שניתן בסעיף 33 - מבוטל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/48/2024

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. אין לראות באי מתן צו ביחס למרפסות אחרות בפסק דין זה, מתן הכשר לשינויים שנעשו בהן. מרפסות אלו אינן חלק מהתביעה שמונחת שלפניי.
36. על הנציגות לפעול לזימון, לפרסום ולקיום האספה הכללית תוך הקפדה על הכללים הקבועים בתקנון המצוי, לרבות עריכת פרוטוקול וציון שמות המשתתפים.
37. בשים לב להסכמה הדיונית, איני נדרשת ליתר טענות הצדדים. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, התייתר הצורך לדון בטענות הנתבע בעניין התקן הישראלי.
38. בנסיבות שבהן דחיתי את טענתה העיקרית של התובעת בדבר תוקפו המחייב של תקנון הדיירים אך לצד זאת קבעתי שהנתבע ביצע את השינוי בדירתו, ללא הסכמת האספה הכללית כנדרש בחוק – אני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.
39. התובעת תפרסם את פסק הדין היכן שהיא נוהגת לתלות הודעות כנדרש בתקנון המצוי. אם ישנה קבוצת ווטסאפ של כל בעלי הדירות, יש לפרסם את פסק הדין גם בדרך זו. מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.
- ניתן היום, 5 Adar 5786, 05 במרץ 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין